

1500603-60.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... um decreto condenatório pertinente aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Quanto ao crime de roubo, patente a existência da grave ameaça, com a simulação da arma de fogo e ameaça à integridade física da ofendida, que constitui elemento do tipo.

Acrescenta-se que a presença do dolo exigido para o roubo é latente, pois, como visto, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500603-60.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500603-60.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2093062/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 10952894 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 818/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

VISTOS.

LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2.º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A (emprego de arma de fogo), do Código Penal e no artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente c.c art. 1º, inciso II, "b", da Lei nº

8.072/1990 (crime hediondo), pois consta da denúncia que no dia 13 de abril de 2020, por volta das 23h30min, na Rua Zumbi dos Palmares, Parque Pirajussara, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, com identidade de propósitos e previamente ajustado com o adolescente Loran dos Santos Ferreira (fls. 20), subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma bolsa de couro, contendo um aparelho celular, marca Samsung, J4, avaliado em R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a quantia de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) em dinheiro, além de documentos pessoais (cf. auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 10/11), pertencentes à Elionete Carvalho Alves.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, corrompeu o adolescente Loran dos Santos Ferreira (fls. 20), com 14 (quatorze) anos de idade, com ele praticando o delito acima descrito.

Foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares ao acusado (fls. 47/49).

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2020 (fls. 67/68).

Em decisão proferida pela 13ª Câmara de Direito Criminal, no recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 108/114), sendo preso em 12 de março de 2021 (fls. 95/97).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 89/90) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/115).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas Wallace Augusto Rodrigues de Ramos (fls. 180) e Ananda Braga Lourenço (fls. 180). O réu foi interrogado (fls. 248).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas (fls. 253/260), pugnano pela a parcial procedência do pedido acusatório para condenar acusado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois o acervo probatório consolidado nos autos comprovou, de modo incontroverso, a materialidade e a autoria dos fatos criminosos, pois a versão do réu é incompatível com o conjunto probatório, em especial pela declaração da vítima e reconhecimento pessoal positivo na fase inquisitorial e pelos depoimentos dos policiais. Apontou que a causa de aumento do concurso de agentes foi plenamente demonstrada, mas com relação ao emprego de arma de fogo é caso de não reconhecimento, pois, conforme a prova colhida em juízo, o adolescente Loran simulou portar arma de fogo. Quanto à aplicação da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de que a infração foi cometida em horário noturno, algo que diminui a possibilidade da vítima, por medo, vir a opor-se ao saque e incrementa a possibilidade de que se alcance a almejada impunidade, particularidade que demonstra que o delito teve uma fase pretérita para o planejamento. Na segunda fase, anotou a atenuante da menoridade do acusado. Na terceira fase, com relação ao crime de roubo, requereu que a pena seja majorada diante da presença da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, anotando, ainda, o concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal). Por fim, requereu a fixação do regime fechado, vedando-se a substituição da pena ou concessão de benefício legal ao acusado, devendo lhe ser negado o direito de recurso em liberdade.

A defesa apresentou suas alegações finais (fls. 264/272), pleiteando a absolvição absolvição do acusado, nos moldes do artigo 386, inciso III e VI, do Código de Processo Penal, por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, a a desclassificação do delito do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, para o caput do art. 155 do mesmo diploma legal, em notória harmonia com todo o conjunto

probatório, diante da ausência de materialidade quanto à arma de fogo, com o reconhecimento das atitudes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a desqualificação do artigo 69, do Código Penal, uma vez que não houve concurso material de crimes, a fixação da pena no mínimo legal, com fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Ainda, subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de roubo, requereu a fixação da pena mínima, aplicação da atenuante da confissão e a redução da pena pela tentativa de 1/3 a 2/3, bem como a fixação do regime menos gravoso com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva revela-se procedente.

A materialidade do delito é comprovada pelo auto de entrega (fls. 09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10) e pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 12) .

A autoria também é certa.

O réu, em solo policial (fls. 19), permaneceu calado.

Em juízo (fls. 248) disse que estava indo para casa na companhia do menor, alegando, inclusive, que estava em outra rua e não na descrita na denúncia e, quando se aproximaram da vítima, o adolescente puxou a bolsa desta e começou a correr. Então olhou para os lados e correu também, em outra direção. Relatou que se encontraram no final da rua e começaram a conversar, tendo perguntado o que estava acontecendo e o adolescente lhe falado que fez aquilo porque estava precisando. Alegou que foram até o local conhecido como "areião", onde, após conversarem, dividiram o dinheiro, pois também estava precisando do dinheiro, já que estava morando na rua. Após, mais para frente, foram presos. Indagado, afirmou que foi Loran que retirou os bens da vítima e que ele não se utilizou de arma de fogo para tal. Alegou que Loran tomou as coisas da ofendida e saiu correndo e que resolveu correr junto. Respondeu que só ficou com mil reais da vítima. Informou que nunca foi processado anteriormente, nem quando adolescente. Afirmou que tem vinte anos e que na época dos fatos tinha dezoito anos e que era autônomo, trabalhava na feira e vendia balas e água no farol.

Contudo, a versão do acusado, além de inconsistente, restou isolada nos autos, dissociada dos demais elementos de prova amealhados, notadamente diante do firme relato prestado pela vítima, sem se olvidar dos minudentes e insuspeitos relatos dos policiais militares.

A testemunha Ananda (fls. 180) esclareceu que estavam em patrulhamento quando uma senhora solicitou a viatura dizendo ter sido vítima de roubo, fornecendo as características físicas e as vestimentas dos indivíduos. Então passaram a patrulhar novamente e localizaram o indivíduo e o menor de idade pelas características fornecidas pela ofendida. Falou que, em busca pessoal, localizaram com o réu e com o adolescente quantia em dinheiro, correspondente ao salário da vítima, documentos, celulares, inclusive um deles de outra vítima, que não quis fazer ocorrência. Respondeu que demorou pouco tempo, menos de trinta minutos, entre a comunicação do roubo pela vítima e a localização dos indivíduos. Relatou que os indivíduos confessaram a prática do delito quando foram abordados. Indagada, disse que não localizaram armas com o acusado e que a vítima informou que os indivíduos simularam estar armados com a mão embaixo da blusa. Respondeu que acredita que o local do roubo estava bem iluminado porque era próximo ao ponto de ônibus.

A testemunha Wallace (fls. 180) esclareceu que estavam em patrulhamento e foram abordados pela vítima, a qual, nervosa e chorando, falou que havia sido roubada e

que tinham levado sua bolsa. Então, após a ofendida passar as características e cor das vestimentas dos indivíduos, passaram a patrulhar, quando, no final da rua, os localizaram. Falou que, na abordagem, localizaram com os indivíduos o documento da vítima, o crachá de serviço e o dinheiro desta, que já estava dividido entre os comparsas, estando cada um com uma quantia. Disse que, como era próximo da residência da vítima, esta foi até o local da abordagem e reconheceu os dois indivíduos. Confirmou que localizou os indivíduos pela cor da vestimenta fornecida pela ofendida e estes, quando abordados, confessaram o delito. Respondeu que não se recorda a quantia exata, mas o dinheiro, objeto do roubo, já estava dividido entre o acusado e o adolescente, sendo encontrado no bolso de cada um.

É o que basta para a condenação.

Ao término da instrução, verifica-se que a versão apresentada pelo acusado, de que não houve violência contra a ofendida, se mostra inverossímil e não encontra respaldo nas demais provas dos autos, em especial pelo relato da vítima na fase inquisitorial e das testemunhas, em juízo, resultando incontroversa sua responsabilidade pelos crimes aqui tratados.

De maneira categórica, a vítima, quando ouvida na Delegacia de Polícia (fls. 18), narrou que vinha do trabalho, desceu do ônibus e caminhava em direção à sua residência, quando percebeu que dois indivíduos estavam lhe seguindo, momento em que começou a correr, sendo alcançada por eles. Relatou que um deles, o qual vestia uma blusa de cor verde, colocou a mão no bolso da blusa e disse que estava armado e apontou o que seria a arma em sua direção e mandou que lhe entregasse a bolsa. Com medo, entregou-lhe a bolsa e os dois fugiram, correndo. Informou que dentro de sua bolsa havia o seu pagamento mensal no valor de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), seu celular de marca Samsung J4, o crachá da empresa, dentre outras coisas. Por fim, após reconhecer, sem sombras de dúvidas, o acusado e o adolescente Loran, falou que este foi quem lhe apontou uma possível arma e exigiu sua bolsa.

Sabe-se que em delitos como este, a palavra da ofendida assume mesmo especial relevância, pois, em regra, praticados longe da visualização de terceiros, sendo a vítima pessoa isenta, sem qualquer interesse em prejudicar inocentes, não existindo, portanto, qualquer motivo para que os esclarecimentos que prestou sejam desprezados.

É o entendimento jurisprudencial:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP- AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Ou então:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores." (JTACrSP, vol.100, p.250, rel.Juiz Almeida Braga).

Como se nota, a vítima confirmou a ocorrência dos crimes e reconheceu o réu com

absoluta certeza na Delegacia (fls. 12), no mesmo dia em que ocorreu o roubo.

Ademais, os policiais militares confirmaram que estavam em patrulhamento quando foram abordados pela ofendida, a qual alegou que havia sido roubada, fornecendo as características físicas e as vestimentas dos indivíduos. Falaram que, então, voltaram a patrulhar, acabando por localizar e abordar o acusado e o adolescente, pelas características fornecidas pela ofendida. Relataram que, em busca pessoal, localizaram com o réu e com adolescente quantia em dinheiro, correspondente ao salário da vítima, documentos, crachá e celulares. Afirmaram que tanto o acusado, quanto o adolescente, confessaram informalmente a prática do delito quando foram abordados.

Ora, os policiais são agentes públicos idôneos e, até que se prove o contrário, não possuem interesse em prejudicar o réu, mas ajudar na busca da verdade, pois convocados para atuarem nos limites estritos da legalidade e moralidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, não há nos autos qualquer prova capaz de desqualificar os depoimentos prestados por estes agentes, ou de que possuíssem qualquer desavença anterior com o acusado.

Nesse sentido:

"IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ HC 471082 / SP HABEAS CORPUS 2018/0251158-1 - Ministro Felix Fischer - 5ª Turma DJE 30/10/2018)".

Verifica-se, portanto, que os depoimentos relatados até o presente momento são aptos a ensejar um decreto condenatório pertinente aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Quanto ao crime de roubo, patente a existência da grave ameaça, com a simulação da arma de fogo e ameaça à integridade física da ofendida, que constitui elementar do tipo.

Acrescenta-se que a presença do dolo exigido para o roubo é latente, pois, como visto, o réu agiu com vontade livre e consciente de subtrair os bens da vítima, acrescida da finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si, o animus rem sibi habendi, pois chegou, inclusive, a proceder a divisão dos bens subtraídos com o comparsa.

Diferentemente do que alega a defesa, o crime de roubo se consumou, já que o réu e o menor usufruíram da posse tranquila e desvigiada do bem, pois dividiram o montante, sendo abordados posteriormente pelos policiais.

Ainda que assim não o fosse, ressalta-se o enunciado de súmula nº 582 do STJ, que assim dispõe: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Quanto às causas de aumento, o concurso de agentes restou sobejamente demonstrado, pela dinâmica do crime e pelos depoimentos do próprio acusado, da vítima e das testemunhas.

Porém, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo para prática do

roubo, conforme bem apontado pelo Ministério Público, não restou amplamente demonstrada, pois o conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais militares, indica que o adolescente Loran simulou portar arma de fogo, fazendo menção que estava por debaixo da blusa.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, configurado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não há se falar em desclassificação para o delito de furto, tampouco em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu negou a prática de violência para o cometimento do delito.

Finalmente, no tocante ao crime de corrupção de menores, tratando-se de crime formal, como já sumulado pelo STJ ("A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." - Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013), a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção.

E ainda:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Para a configuração do delito de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação de menor de 18 anos em crime na companhia de agente imputável, como, de fato, ocorreu na hipótese. 2. Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis com fundamentação idônea, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. São circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, a reprovabilidade da conduta, ante a ocorrência de dez roubos simultâneos, e os maus antecedentes, devidamente comprovados por condenação transitada em julgado e que não configura reincidência, inexistindo, portanto, manifesta ilegalidade a ser sanada. 4. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para alterar o quantum da pena para 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 182805 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)".

Assim, há provas concretas da autoria e materialidade delitiva, sobretudo, pelo depoimento do próprio acusado, da vítima e pelos relatos dos policiais, sendo que o réu foi preso em flagrante ainda na companhia do adolescente.

Dessa forma, portanto, o acusado deve responder pelas penas previstas no art.244-B do Estatuto da Criança e do adolescente.

Sendo assim, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade de todos os crimes, procedo à aplicação da sanção penal correspondente, obedecendo ao sistema trifásico da dosimetria, previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira etapa, observo que o réu não possui maus antecedentes (fls. 136/137), porém as demais circunstâncias judiciais não lhe são totalmente favoráveis, em especial as circunstâncias do crime, pois foi cometido em horário noturno, diminuindo a possibilidade da vítima de opor-se ao saque, aumentando a possibilidade da almejada impunidade.

Assim, pese as demais circunstâncias judiciais favoráveis, procedo ao aumento da pena base em 1/6 (um quinto), para totalizar 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de

reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa pelo crime de roubo e; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores.

Passando-se a segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente, porém, a atenuante pertinente à menoridade relativa do agente, já que possuía menos de 21 anos quando da prática dos delitos (art. no art. 65, inciso I, do Código Penal), de modo que as penas tornam ao patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e; 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

No terceiro estágio, reconheço a causa de aumento do crime de roubo, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do CP, consistente no concurso de agentes, de modo que procedo ao aumento da pena no montante de 1/3 (um terço) para totalizar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa; mantendo-se a pena da corrupção de menores inalterada.

De rigor o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, uma vez que com apenas uma conduta o acusado subtraiu os bens da vítima e corrompeu o adolescente.

Nesse sentido, “em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial”. (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018”).

Dessa forma, nos termos do artigo 70, “caput”, do Código Penal, aplico ao réu a pena mais grave, no caso do crime de roubo, exasperando-a em 1/6 (um sexto) para totalizar 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Os dias-multa não se submetem ao regime do concurso formal, nos termos do artigo 72 do Código Penal, que determina que sejam aplicados distinta e integralmente, de modo que devem ser somados como se o agente estivesse respondendo por ambos os delitos, totalizando, portanto, 13 (treze) dias-multa, já que o crime de corrupção de menores não é sancionado com a pena de multa.

Assim, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de maiores informações sobre as condições financeiras do acusado.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, em virtude do disposto no artigo 33, § 2º, “b” e § 3º do Código Penal, e em consonância com a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, “in verbis”: .

“Sum. 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Sum. 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada

Sum. 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, declarando LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS (qualificado a fls. 19), como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso formal de crimes (artigo 70, "caput" do Código Penal), CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal e atualizados desde a prática do delito.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito- praticado com grave ameaça à pessoa- vedam qualquer substituição ou favor legal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral a fim de que sejam realizados os trâmites para a suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, máxime diante de um decreto condenatório, pois se evidencia a necessidade para se garantir a aplicação da lei penal, ante a pena substancial a ser descontada e, também, para se continuar a preservar a ordem pública, tão assolada com crimes praticados com violência contra o patrimônio.

Considerando que os bens subtraídos foram restituídos a vítima, incabível a fixação de valor mínimo de indenização para a ofendida, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ainda assim, intime-se a ofendida, nos termos do artigo 201, § 2º e § 3º, do Código de Processo Penal.

Havendo indícios da hipossuficiência financeira do acusado, bem como sendo ele representado por defensor dativo, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita e dispense-o do pagamento da taxa judiciária prevista no art. 4º, § 9º, "a", da lei estadual 11.608/03.

P.I.C.

Embu das Artes, 04 de fevereiro de 2022.

(assinatura digital)

Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
Juiz de Direito